



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5879/2014/2/CA1

Paraná, 17 de mayo de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta, el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente; y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. FPA N° 5879/2014/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE CHÁVEZ PERSÍNCULA, LUIS ALBERTO EN AUTOS ´CHÁVEZ PERSÍNCULA, LUIS ALBERTO POR RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PÚBLICO´"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por los representantes de la querellante AFIP-DGA a fs. 16/24, contra la resolución obrante a fs. 12/14 vta., en cuanto decreta la nulidad de todo lo actuado a partir de las actas N° 133/2014 de fs. 3 y N° 132/2012 de fs. 71 y de los actos que fueran su consecuencia, disponiéndose el sobreseimiento de Luis Alberto Chávez Persíncula, por los hechos que



oportunamente le han sido imputados, conforme lo preceptuado por los arts. 138, 141, 172 del CPPN. El recurso fue concedido a fs. 25.

En esta instancia, se celebró la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 45 y vta., compareciendo en la oportunidad, Mariano Cazarré, en representación de la querellante AFIP-DGA; quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, cabe tener presente que las actuaciones principales reconocen su inicio en las denuncias formuladas por la AFIP-DGA el 30/04/2014 y el 20/08/2014, que dieron lugar a que el 11/08/2015 se indagara a Luis Alberto Chávez Persíncula, oportunidad en la que se le imputó: *"a) el haberse resistido a las órdenes impartidas por el personal Aduanero (AFIP-DGA) para que detenga su marcha. Eso aconteció el 17 de Agosto de 2014, siendo alrededor de las 19:20 horas, en el perímetro del paso fronterizo "Puente Internacional Salto Grande", Aduana de Concordia, provincia de Entre Ríos. El mismo une la ciudad entrerriana de Concordia con la*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5879/2014/2/CA1

Uruguay de Salto. En esa ocasión el personal de la mencionada entidad realizaba control de rutina y detectó un automóvil "Fiat", modelo "Palio Weekeend", dominio HAP568, al mando del imputado, quien se encontraba acompañado por PAULA PEREIRA DÍAZ. Los funcionarios advirtieron que llevaban en el rodado una gran cantidad de calzado y prendas de vestir, motivo por el cual le solicitaron al imputado que estacione el vehículo y apague su motor. En ese momento el causante subió al rodado y emprendió la fuga hacia Salto, R.O.U, desobedeciendo las órdenes del personal aduanero y poniendo en peligro la integridad física de los mismos.

b) También se le atribuye el hecho ocurrido siendo alrededor de las 14:00 horas del 9 de junio de 2012, en el Área de Control Integrado ubicado en el Puente y lugares mencionados en el hecho anterior. En esa oportunidad el personal aduanero le preguntó al imputado si tenía algo para declarar, contestando negativamente. Los funcionarios observaron que detrás del asiento delantero se ubicaba un bulto, motivo por el cual intensificaron los controles y determinaron que

Fecha de firma: 17/05/2017

Alta en sistema: 18/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29202011#178858158#20170517133702670

estaba transportando, irregularmente, la siguiente vestimenta: 1) 62 buzos de algodón; 2) 10 buzos de tela de jean; 3) 100 buzos de acetato; 4) 15 buzos de hilo; 5) 33 buzos de lana; 6) 30 remeras tipo polera. Todo este cargamento tenía un valor total en plaza de \$ 11324,91. Debe tenerse presente que CHÁVEZ PERSÍNCULA había sido condenado en sede aduanera el 10 de junio de 2009 al comiso de mercadería y a la multa de \$ 552,90."

Finalmente, el 20/10/2016 el Sr. Juez a quo decretó la nulidad de todo lo actuado a partir de las actas N°133/2014 y N°132/2012 y de los actos que fueran su consecuencia -con fundamento en que lo documentado por los funcionarios aduaneros no fue refrendado por la participación de testigos civiles conforme lo prevé el art. 138 del CPPN-, y sobreseyó a Luis Alberto Chávez Persíncula, contra lo cual se alzó la querella, dando lugar a esta instancia.

II- a) Que, agravia a la querella que el magistrado, al declarar la nulidad de las actas en cuestión, no tuvo en consideración que fueron realizadas en el marco de actuaciones administrativas y no prevencionales, en ejercicio de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5879/2014/2/CA1

sus tareas de control, y fueron confeccionadas en la zona primaria aduanera.

b) Que, debe tenerse presente que el art. 122, inc. a) apartado 1 del Código Aduanero establece que "En la zona primaria aduanera, sin perjuicio de sus demás funciones y facultades, el servicio aduanero, sin necesidad de autorización alguna, podrá: a) detener personas y mercadería, incluidos los medios de transporte, a fin de proceder a su identificación y registro. Asimismo podrá adoptar todas las medidas pertinentes para lograr la detención o retención de los medios de transporte, en casos debidamente justificados, y proceder a su visita e inspección de su carga, en cualquier condición o lugar en que esta última se encontrare...".

Por su parte, el art. 5 define a la zona primaria aduanera como "aquella parte del territorio aduanero habilitada para la ejecución de operaciones aduaneras o afectada al control de las mismas, en la que rigen normas especiales para la circulación de personas y el movimiento y disposición de la mercadería."

Fecha de firma: 17/05/2017

Alta en sistema: 18/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29202011#178858158#20170517133702670

Al respecto, se ha sostenido que en dicho territorio "las facultades del servicio aduanero se incrementan, a punto tal que la libertad de los administrados se encuentra notoriamente restringida, al extremo que, prácticamente, se invierte el principio general, pues la aurotización previa es la regla y la libertad de movimiento es la excepción" (Alsina, Mario Á.; Barreira, Enrique C.; Código Aduanero Comentado, 1º edición, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2011, pág. 11).

En efecto, se trata de aquella parte del territorio aduanero habilitada para la ejecución de operaciones aduaneras o afectada al control de las mismas, en la que rigen normas especiales para la circulación de personas y el movimiento y disposición de la mercadería, por lo que el ejercicio de las funciones de contralor por parte de los funcionarios de Aduana son las que dispone el código aduanero.

A su vez, no se advierte que la falencia apuntada por el magistrado haya irrogado un perjuicio que pueda verificarse en el caso, ni que se haya lesionado alguna garantía constitucional,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5879/2014/2/CA1

presupuesto de toda nulidad, actuación que ni siquiera fue cuestionada por la defensa. Por el contrario, tal como surge de su indagatoria el imputado dió su versión de los hechos que se le imputan, siendo asistido por su letrado defensor.

Por otro lado, cabe destacar que este Tribunal ha sostenido que el art 140 del C.P.P.N. no contempla como causal de nulidad del acta la falta de testigos sino la carencia de la firma de éstos cuando del contenido de aquella surge la concurrencia de los mismos a su otorgamiento, distinguiendo la cuestión de la validez del acta en tanto instrumento público, con aquella atinente al valor probatorio de la misma (L.S.Crim. 2012-I-0040). Es que, será -eventualmente- en la etapa de juicio donde corresponderá realizar una mensuración ajustada sobre los medios de pruebas con los que se cuenta.

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de la querella y, en consecuencia, revocar la resolución recurrida en cuanto decreta la nulidad de todo lo actuado a partir de las actas N°

Fecha de firma: 17/05/2017

Alta en sistema: 18/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29202011#178858158#20170517133702670

133/2014 y N° 132/2012 y de los actos que fueran su consecuencia y sobresee a Luis Alberto Chávez Persíncula, debiendo continuar los autos según su estado.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: **Y VISTO: ... , Y CONSIDERANDO: I-..., II-** Que, agravia a la querella que el Magistrado, al declarar la nulidad de las actas en cuestión, no tuvo en cuenta que fueron realizadas en el marco de actuaciones administrativas y no prevencionales, en ejercicio de sus tareas de control, y que fueron confeccionadas en zona primaria aduanera.

Que, a la hora de resolver la cuestión sometida a estudio, el análisis de las constancias de la causa me lleva a coincidir con la solución a la que arriba el Magistrado a-quo. Ello así, toda vez que en el presente caso resulta de aplicación lo estatuido en el art. 1017 inciso 2) del C.A. que prescribe que en los procedimientos por infracciones y por delitos aduaneros se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5879/2014/2/CA1

Dicho cuerpo normativo regula la regla general en cuanto al labrado de actas, su contenido y las formalidades que deben reunir, en los arts. 138 y 139. Asimismo, en el art. 140, sanciona con nulidad el acta que no contenga ciertos requisitos solemnes, taxativamente enumerados (en tal sentido, cfrse. CFARosario, "ACOSTA, SERGIO D..." - Expte. N° 58102 del 22/3/94; entre otros).

Que, del examen de las actas cuya nulidad decreta el a quo -N° 132/2012 y N° 133/2014, obrantes en el Sistema Lex 100- se desprende que las mismas no han sido elaboradas conforme los parámetros que prescriben los arts. 138, 139, 140 y sgtes. y ccdtes. del CPPN.

En efecto, los funcionarios públicos a cargo del procedimiento han labrado tales instrumentos sin la asistencia de dos testigos, siendo que expresamente el art. 138 del CPPN establece: "Cuando el funcionario público que intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta... A tal efecto, el juez y el fiscal serán asistidos por un secretario, y los



funcionarios de policía o fuerzas de seguridad por dos testigos, que en ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten actos irreproducibles y definitivos, como el secuestro...".

Asimismo, y a raíz de tal falencia, las actas en cuestión tampoco se encuentran con las rúbricas pertinentes que prevé el art. 140 del CPPN bajo sanción de nulidad.

Que, atento lo *supra* reseñado, el procedimiento llevado a cabo por los agentes aduaneros y asentado en las actas, además de ofrecer reparos procesales, vulnera garantías constitucionales, pues según se observa, si bien se ha dado cuenta de cuanto acaeciera al momento de los hechos, ello no puede ser ratificado por testigos instrumentales o de actuación.

Por ello, una razonable interpretación a esta altura de la investigación, me lleva a coincidir con lo resuelto por el a-quo. Es que, si bien es cierto que en la zona primaria aduanera rigen normas especiales para la circulación de personas y el movimiento y disposición de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5879/2014/2/CA1

mercaderías; entiendo que esas mayores atribuciones y facultades del servicio aduanero se relacionan con las posibilidades de control de los administrados, y la consecuente restricción de la libertad de los mismos, pero en ningún modo se vinculan con la posibilidad del incumplimiento -por parte de los agentes-, de los recaudos formales que deben respetarse en los actos procesales en resguardo a las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa de los posibles involucrados en una causa penal.

En el caso, surge evidente que el accionar de los agentes aduaneros, al no convocar testigos de actuación para el labrado de las actas respectivas, vulneró las garantías constitucionales mencionadas, impidiendo que el marco fáctico pueda ser reconstruido conforme a derecho, tratándose de actos irreproducibles.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo se rechace el recurso de apelación interpuesto por los representantes de la querellante AFIP-DGA y se confirme la resolución del a-quo que decreta la nulidad de todo lo actuado a partir de las actas N°

Fecha de firma: 17/05/2017

Alta en sistema: 18/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29202011#178858158#20170517133702670

133/2014 y 132/2012 y sobresee a Luis Alberto Chavez Persincula; todo ello en salvaguarda de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa y conforme lo dispuesto por los arts. 166, 167 inc. 3, 168 y 172 CPPN.

El **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo: Que adhiere a la solución propuesta por la Dra. Gomez, debiendo agregarse que al legislar el código aduanero el régimen de equipaje, en el art. 497 se establece que "El servicio aduanero, en el ejercicio del control que este código le otorga sobre las personas y la mercadería, puede verificar el equipaje de los viajeros y proceder al registro personal de los mismos."

En este entendimiento, exigir la presencia de testigos conforme lo prevé el código de rito, aplicable "supletoriamente" a los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero por remisión del art. 1017 inciso 2) del C.A., sería imponer -en el caso- un requisito que no se ajusta a las facultades propias que posee la Aduana, y de suyo desnaturalizarlas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5879/2014/2/CA1

En suma, no se advierte que la falencia apuntada por el magistrado haya irrogado un perjuicio que pueda verificarse en el caso, ni que se haya lesionado alguna garantía constitucional, presupuesto de toda nulidad. Es que la nulidad es un recurso extremo, que como tal “requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia” (L.S.Crim. 2006-II-317), aditiéndose que “toda nulidad necesariamente debe lesionar, cualquiera sea la intensidad del menoscabo, una garantía constitucional...” (L.S. Crim. 2.000-II-469, entre otros).

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de la querellante AFIP-DGA a fs. 16/24 y, en consecuencia, revocar la resolución de fs. 12/14 vta. que decreta la nulidad de todo lo actuado a partir de las actas N°133/2014 y N°132/2012 y de los actos que fueran su



consecuencia y sobresee a Luis Alberto Chávez Persíncula, debiendo continuar los autos según su estado, de conformidad a los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DAVID ALEJANDRO CHAULET
JUEZ DE CÁMARA
SUBROGANTE

ANTE MÍ

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CÁMARA

Fecha de firma: 17/05/2017

Alta en sistema: 18/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29202011#178858158#20170517133702670